

1500431-55.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500431-55.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500431-55.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098023/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 24201223 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2098023 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO FLAVIO DA SILVA CARDOSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Francisco Flávio da Silva Cardoso e Waldemar Teodoro Júnior, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 09 de abril de 2022, às 07h, na Avenida Nuno de Assis, quadra 7, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, 100 metros de fios de um poste de iluminação, avaliados em 2.600 reais, da Prefeitura Municipal de Bauru, representada por Marcos Antônio Rodrigues.

Boletim de ocorrência (fls. 12/14), autos de exibição/apreensão/entrega (fls.

17/19), auto de avaliação (fls. 20), laudo do local (fls. 138/146), relatório policial final (fls. 148/150).

Pelo crime, foi o réu Waldemar Teodoro Júnior preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 111/116), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 162/164 foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado Waldemar.

O réu foi citado (fls. 176), sendo ofertada resposta à acusação (fls. 228/231).

Na decisão de fls. 246/248 foi mantido o recebimento da exordial e suspenso o processo nos termos do art. 366 do CPP, no que tange ao acusado Francisco Flávio da Silva Cardoso.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 265/267, as partes desistiram da oitiva do policial Rodrigo Fabiano Ortiz, pleito homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu Waldemar.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 293/298 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como, pela constatação dos maus antecedentes e de uma das duas qualificadoras como circunstâncias judiciais desfavoráveis, valorando-se as agravantes da reincidência específica e do "estado pandêmico", além da confissão, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 302/307 pleiteou pela absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a constatação do delito tentado, o lançamento da pena-base no mínimo legal, a valoração da preponderância da confissão, a fixação de regime mais brando, com a valoração da detração penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 17/19), auto de avaliação (fls. 20), laudo do local (fls. 138/146), relatório policial final (fls. 148/150).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Marcos Antônio Rodrigues, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que foi avisado acerca do furto, quando soube que o furtador já havia sido preso pela polícia. Afirmou que foi ao local e o réu já estava detido na viatura, junto com alguns fios já subtraídos. Informou que foram comprometidos pelo menos três postes de luz. Esclareceu que o valor dos cem metros de fios é de cerca de R\$ 2600 reais. Reconheceu o acusado em juízo.

O policial militar Marcelo Wanderlei Barreira, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disse que seu parceiro de viatura lhe reportou que flagrou duas pessoas puxando e subtraindo fios, sendo que uma delas puxava o fio, enquanto a outra enrolava. Afirmou que, quando ele iluminou com a lanterna, eles correram, sendo que um foi pela Rua Araújo e o outro correu por dentro do rio. Informou que o que correu pelo rio, saiu próximo ao viaduto da 'Treze de Maio', oportunidade em que foi abordado por outros policiais, ocasião em que confessou a prática do furto. Mencionou que as ferramentas apreendidas foram encontradas no local e utilizadas para retirar a fiação e colocá-las no saco.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Waldemar Teodoro Júnior, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou o delito. Disse que foi 'convidado por um rapaz chamado Maranhão para praticarem o furto'. Afirmou que estava retirando os fios com conduíte, quando parou um carro, com um policial. Informou que tentou fugir, mas acabou sendo abordado, quando confessou que estava auxiliando 'Maranhão', pois não tinha condição de furtar os fios, pois tem bolsa de colostomia. Esclareceu que as ferramentas usadas por Francisco eram fruto do trabalho dele com 'capinagem de terrenos'.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 155 §4º, I e IV do Código Penal.

Com efeito, em comparsaria com o corréu, Waldemar furtou os fios (fls. 138/146). De outro lado, as ferramentas apreendidas (machado, enxada, faca) serviram para "romper obstáculo", conforme exame pericial assim descrito: "O exame levado a efeito revelou inicialmente vestígios de remoção de terra produzindo buracos que davam acesso aos eletrodutos, sendo ainda verificado cortes nos cabos de alimentação dos postes, mas não somente buracos como também destruição de uma caixa de alvenaria (caixa de inspeção/manutenção elétrica) junta a um dos postes". Sob outro vértice, o delito restou consumado.

Com efeito, o ofendido, em depoimento, citou que os fios tinham sido subtraídos. Ou seja, nada há nos autos que denote que toda a res foi recuperada, especialmente pelo fato que ao menos três postes de luz restaram comprometidos.

É a própria aplicação da teoria da amotio.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155, §4º, I e IV do Código Penal.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

Como dito, possui em seu desfavor condenações transitadas em julgado (fls. 80/110).

Além disso, é processado por delito análogo (feito nº 1500325-30.2021).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus

originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São os feitos: 6032-61.2007 e 348779/2004.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Já uma das qualificadoras, deve ser utilizada como circunstância perniciosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.

1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.

2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2113232 / TO, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/06/2022)

Por fim, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em metade, atingindo 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, há 6 (seis) feitos que representam reincidências: 615-

95.2016, 882-33.2017, 22746-33.2006, 28531-73.2006, 1501116-29.2019 e 1503197/2007.

Na mesma fase, o acusado confessou o delito.

Por isso, uma das agravantes é compensada com a atenuante.

E a conclusão encontra eco na jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(STJ, 5ª Turma, EDcl no HC 460831 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Deste modo, a pena é a agravada em 5/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado, face as reincidências, maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

É a inteligência da Súmula nº 269 do STJ, a contrario sensu: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Por fim, inaplicável o instituto da detração penal.

Primeiro, porque o pressuposto de validade processual repousa perante o Douto Juízo das Execuções.

Assim:

"APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. APRECIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar, a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § 2º no artigo 387 do CPP, por meio da Lei nº 12.736/12, dispondo que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo 112 da Lei nº 7.210/84. DESPROVIMENTO DO RECURSO".

(TJ-RJ - APL: 04002853220148190001 RJ 0400285-32.2014.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 13/10/2015, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2015 17:05)

Em segundo plano, mesmo que assim não o fosse, não houve a possibilidade de contraditório, ferindo de morte o devido processo legal em sua acepção material.

Sob outra vértice, impossível a aferição do mérito carcerário, requisito subjetivo para a aplicação da benesse.

Com efeito, a detração penal é matéria da execução, nos termos do art. 66, III, "c" da LEP.

Outrossim, em que pese tal "detração" relacionar-se a regime de imposição, não é menos verdade que até a fixação dele é "ligada" à pena lançada.

Eis a menção do art. 59, III, do Código Penal, verdadeiro "vetor" da culpabilidade: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

Ou seja, o próprio regime de pena encontra pressuposto de validade na individualização da pena.

Assim, para além da questão única da competência, a inobservância de requisitos objetivos e subjetivos mínimos, macularia a própria isonomia, ainda, a reprovação ao delito cometido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA na ação penal e, desta feita, CONDENO o réu WALDEMAR TEODORO JÚNIOR, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155 §4º, I e IV do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral,

a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA